

한국가스공사 상임감사위원

부서주의요구

일련번호 제21-공급종합-3호

제목 건설공사 하자검사 미시행

소관부서 ㄷㄷ본부 ㄱㄱ지역본부, ㄴㄴㄴㄴ지역본부

조치부서 ♠♠♠♠처

내용

1. 업무 개요

ㄱㄱ지역본부와 ㄴㄴㄴㄴ지역본부의 ○○○○부는 직제규정 시행세칙 [별표2] 분장업무에 따라 공급관리소 신·증설, 개선·보강공사 등 시공 및 공정관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제28조(건설공사 수급인 등의 하자담보책임)에 따라 수급인은 발주자에 대하여 공사의 종류별로 [표 1]과 같이 대통령령으로 정하는 기간에 발생한 하자에 대하여 담보책임이 있다.

[표 1] 건설공사의 종류별 하자담보책임기간(건설산업기본법 시행령 별표4)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ 발전·가스 및 산업설비<ul style="list-style-type: none">- 철근콘크리트·철골구조부(7년)- 10kg/cm² 이상인 고압가스의 관로(부대기기 포함) 설치공사(5년)- 그 외의 시설(3년)○ 전문공사 : 각 전문공사 세부공종별 기간(1~3년)○ 전기공사 : 전기공사업법 시행령[별표 3의2]에서 정해진 기간 |
|---|

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사)

①항에는 ‘하자검사를 하는 자는 하자담보책임기간 중 연 2회이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사를 하여야한다’고 규정하고 있으며,

「공사계약일반조건」 제37조(하자검사) 역시 ‘당공사는 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 하며, 하자담보 책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하여야 하고, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야한다’고 규정하고 있다.

따라서 공사 시공부서에서는 하자담보책임기간 중 연 2회 정기적인 하자검사는 물론 하자담보책임기간 만료 14일전부터 만료일까지의 기간 중에 최종 하자검사를 실시하여 하자유무를 확인하고, 하자발생시 하자보수청구권 소멸기간내에 하자보수를 청구하여야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☞지역본부와 ☞☞☞지역본부의 ○○○○부는 2018년 5월부터 현재까지 하자검사를 실시하면서 [표 2]와 같이 11건의 정기하자검사 또는 최종하자검사를 미실시하는 등 하자검사 업무를 부적정하게 수행하고 있다.

[표 2] ○○○○부 하자검사 부적정 시행 현황

번호	지역본부	공사명	준공일	하자 만료일	최근 하자 검사일	비고
1	♣♣	2018년 조경수목 유지관리공사	‘18.12. 6	‘20.12. 5	‘20. 6.19	최종검사 미시행
2		♣♣지역본부 별관동 내부환경 개선공사	‘18. 9.19	‘20. 9.19	‘20. 6.22	최종검사 미시행
3		€€관리소 증설공사	‘19. 5.14	‘26. 5.13	‘20. 6.25	정기검사 미시행
4		€€관리소 증설 전기공사	‘19. 4.22	‘21. 4.21	‘20.12.17	최종검사 미시행
5		2019년 공급관리소 퍼리접지설비 보강공사	‘19.12.13	‘20.12.12	‘20. 6.18	최종검사 미시행
6		2019년 공급설비 도장공사	‘19.11.28	‘20.11.27	‘20. 6.18	최종검사 미시행
7		®®관리소 용량보강 전기공사	‘19.11.13	‘20.11.12	‘20. 6.29	최종검사 미시행
8	♣♣♣♣	지역본부 사옥 담장 개선공사	‘18.10.24	‘21.10.23	‘19. 4.23	정기검사 미시행
9		장기운영관리소 방산탑 철구조물 개선공사	‘18.10.24	‘20.10.23	20. 4.24	최종검사 미시행
10		2018년 공급설비 도장공사	‘18.12.17	‘19.12.26	-	정기·최종 검사 미시행
11		2019년 공급설비 도장공사	‘19.12.16	‘20.12.15	20.06.16	최종검사 미시행

※♣♣지역본부 및 ♣♣♣♣지역본부 제출자료 재구성

조치할 사항

- ① ♠♠♠♠처장은 하자검사 업무를 부적정하게 시행하고 있는 부서에 주의
조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

♣♣본부 ♣♣지역본부 ○○○○부

♣♣본부 ♣♣♣♣지역본부 ○○○○부